Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara Cível da Comarca de Olinda

AV PAN NORDESTINA, S/N, Km 4, Vila Popular, OLINDA - PE - CEP: 53010-210

Processo nº **0024630-26.2023.8.17.2990**

AUTOR(A): ALEXANDRE BENÍCIO SALES NASCIMENTO
REPRESENTANTE: MARIA LUÍZA NASCIMENTO MONTEIRO

RÉ: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

SENTENÇA

Vistos, examinados, etc.

ALEXANDRE BENÍCIO SALES NASCIMENTO, menor impúbere, representado por sua genitora, **Maria Luíza Nascimento Monteiro**, qualificado na petição inicial e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, ajuizou a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** contra **HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A**, igualmente qualificada na peça atrial, aduzindo, em linhas gerais:

1) Que o autor, com 06 (seis) meses de vida, na qualidade de usuário do plano de saúde da ré, foi levado à emergência de um hospital nesta Comarca, com quadro de febre, tosse e coriza;

2) Que, no dia seguinte (12/09/2023), a médica pediatra que o atendeu solicitou internamento em UTI, contudo, a requerida negou a autorização, alegando que estaria em período de carência para internação hospitalar;

3) Diante da negativa, viu-se obrigado a ajuizar a presente demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, que a ré fosse compelida a autorizar o internamento e custear o tratamento necessário;

4) No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Juntou documentos relativos ao seu estado de saúde, à requisição médica do tratamento e à negativa do plano de saúde.

Decisão ao ID 144208859 deferindo a tutela de urgência.

Citada, a promovida apresentou contestação ao ID 150483005, insurgindo-se contra os argumentos da inicial e alegando a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, bem como, a inexistência do direito material afirmado

pelo autor.

Defendeu a legalidade da negativa de cobertura, ao argumento de que o quadro de saúde do autor não reclamava atendimento de urgência ou emergência, e que o período de carência para internação hospitalar não havia sido cumprido.

Réplica ao ID 160814713.

Despacho de ID 173958238, intimando as partes para manifestarem interesse na produção de outras provas, ao que responderam negativamente.

Sendo isto o que mais importa a relatar, decido.

Não foram suscitadas preliminares. Passo, dessa forma, diretamente ao mérito.

No decorrer da instrução processual, sobretudo após a contestação, tornou-se fato incontroverso a negativa de cobertura do tratamento médico do qual o autor precisava, tendo em vista que a ré confirmou o ocorrido, não obstante alegar justo motivo.

Desse modo, para a solução da lide, resta tão somente perquirir se a conduta da promovida foi ou não legítima, sendo isto o cerne da controvérsia.

Nesse trilhar, pela análise das circunstâncias do caso concreto e pelo conjunto probatório existente neste caderno processual, é possível chegar à conclusão segura de que a negativa de cobertura foi indevida, caracterizando inadimplemento contratual, por ser evidente que o quadro clínico do infante naquela ocasião reclamava atendimento de emergência, cujo prazo máximo de carência estabelecido em Lei é consabido ser de 24 (vinte e quatro) horas (art. 12, V, "c", da Lei n° 9.656/98), interstício este que já havia sido cumprido, vez que ele já contava com mais de 05 (cinco) meses de adesão ao plano de saúde (ID 144112471).

Ora, de acordo com os documentos médicos juntados aos autos, o autor apresentava "*bronquiolite viral aguda*" e "*desconforto respiratório*", sendo requisitada a sua internação, diante da ausência de melhoras de seu quadro clínico, após o primeiro protocolo de atendimento.

Consoante literatura médica especializada "*a bronquiolite viral aguda é uma infecção respiratória comum que afeta bebês e crianças pequenas. É causada por um vírus que inflama as pequenas vias aéreas dos pulmões, chamadas bronquíolos. Isso pode dificultar a respiração e causar outros sintomas, como tosse, coriza e febre. A maioria dos casos de bronquiolite viral aguda é leve e pode ser tratada em casa. No entanto, alguns bebês e crianças pequenas podem desenvolver sintomas graves e precisar de hospitalização*"[1] (file:///C:/Users/sthar/Documents/Senten%C3%A7a%20Aux%20IA%2024630-26.2023%20Interna%C3%A7%C3%A3o%20Emeg%C3%AAncia%20Car%C3%AAncia%20

De acordo com a pediatra e imunologista Lílian Martins de Oliveira Diniz, doutora em Ciências da Saúde e professora da UFMG "*Os recém-nascidos e lactentes jovens apresentam um sistema imunológico imaturo [...]*" e "*habilidade limitada em montar uma*

resposta efetiva do ponto de vista quantitativo contra patógenos invasivos, implicando mais suscetibilidade a infecções"[2] (file:///C:/Users/sthar/Documents/Senten%C3%A7a%20Aux%20IA%2024630-26.2023%20Interna%C3%A7%C3%A3o%20Emeg%C3%AAncia%20Car%C3%AAncia%20

.

Com efeito, não estando o sistema imunológico do bebê (criança até os 24 meses de vida) completamente preparado para responder adequadamente a determinadas enfermidades, o cuidado médico deve ser redobrado, sob pena de uma singela infecção, naturalmente vencida por um ser adulto, agravar-se a ponto de se tornar fatal.

Tal cuidado restou indiscutivelmente negligenciado pela requerida, que estava insistindo no protocolo médico incompatível com a gravidade da doença, sem dar àquele o tratamento adequado, não obstante o cumprimento do período de carência.

Em face de tal cenário, há de se destacar que o artigo 35-C, I, define como emergência médica toda situação que implica risco imediato de vida ou de **lesões irreparáveis** para o paciente.

In casu, é evidente a necessidade de tratamento imediato para este tipo de enfermidade, dispensando-se maiores digressões acerca da gravidade da doença, na esteira da literatura médica reportada alhures.

Injustificável, portanto, a negativa de atendimento.

Constatada a prática do ato ilícito pela promovida, decorrente do inadimplemento contratual, passo a averiguar se a conduta praticada ocasionou danos morais à parte demandante.

Com efeito, pelas circunstâncias do caso concreto, entendo que o promovente teve a sua dignidade aviltada, porquanto viu-se indevidamente obrigado a permanecer por mais tempo em um quadro sintomático de desconforto físico, quando deveria ter recebido imediatamente o tratamento médico mais eficaz e adequado.

Penso que a ré, como operadora de plano de saúde, tem o dever de conhecer de forma profunda as normas que regem o sistema de assistência à saúde e ter, como norte de sua atividade, a prevalência da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, pois o nosso ordenamento jurídico não tolera a conduta perpetrada na hipótese dos autos.

Sob este prisma, é evidente que o ato ilícito da responsável pelo plano de saúde transpôs as barreiras de um mero dissabor, ofendendo moralmente o demandante, tendo este, por conseguinte, o direito à reparação como forma de amenizar abalo moral suportado.

Inclusive, não cabe aqui o argumento de se tratar tão somente de inadimplemento contratual, pois o descumprimento da avença nestes casos afeta sobremaneira o estado psicológico do paciente, já combalido pela enfermidade, em uma ocasião na qual o mesmo espera maior atenção daquele a quem confiou cuidar de sua saúde.

A propósito, vejamos o entendimento do E. STJ sobre o tema: (grifos nossos)

> AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULAS STF/282 E 356. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. **I. Na esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-se que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é caso de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele.** [...]. (AgRG no REsp 12229872/AM, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 01/07/2011)

Aqueles que buscam o serviço de saúde na rede privada assim já o fazem exatamente para fugirem da ineficiência e precariedade do sistema público. Não obstante adimplirem a exação exigida pelo Estado para custeio dos serviços públicos, reservam parte do numerário próprio, muitas vezes com o sacrifício de outras necessidades, para terem acesso ao sistema privado.

Assim, quando há um tratamento descompromissado com a efetiva prestação da assistência à saúde por parte da permissionária desse serviço público, de modo a inviabilizar o acesso pelo cliente/contratante quando este mais precisa, causa-lhe enorme frustração.

Esta é a hipótese que se apresenta no caso *sub judice*, tendo em vista que, solicitado o atendimento, a parte promovida foi recalcitrante, não se desincumbindo da obrigação contratual a que se comprometeu prestar, malgrado receber a contraprestação mensal adimplida pelo demandante.

Por conseguinte, não é caso de mero inadimplemento contratual, mas sim de evidente dano moral.

Presentes, portanto, o nexo causal e a culpa da demandada, consoante artigos 186 e 927 do Código Civil, gerando o dever de indenizar o autor.

É consabido que o dano moral é aquele que afeta o patrimônio intangível da pessoa. O nome, a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem perante a sociedade são tutelados pelo Direito, de forma que o abalo que supere as condições normais do cotidiano e da vida em sociedade, gera, ao seu causador, o dever de indenizar.

Com a promulgação da Carta Política de 1988 perdeu o sentido a vetusta batalha doutrinária sobre a hipótese de reparação do dano moral puro, em que pese o já majoritário reconhecimento de sua existência. Contudo, não é demais salientar que nossa atual Carta Maior consagra, como um dos fundamentos de nosso Estado, o princípio da dignidade da pessoa humana, e, como corolário disto, assevera que são invioláveis, a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, garantida a indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação (CF, art. 5°, X).

Sabe-se, ademais, que os danos morais são aqueles que afetam o ânimo moral da vítima, submetendo-a a uma angústia acima do tolerável, cujos efeitos tanto podem irradiar em sua honra objetiva, isto é, ao conceito que a vítima possui perante os seus pares, como se limitar à sua esfera subjetiva, ou seja, aos valores íntimos que formam a sua personalidade. De uma forma ou de outra, trata-se um bem da pessoa tutelado pelo nosso ordenamento jurídico.

Sobre o tema dano moral, o grande Sílvio de Salvo Venosa[3] (file:///C:/Users/sthar/Documents/Senten%C3%A7a%20Aux%20IA%2024630-26.2023%20Interna%C3%A7%C3%A3o%20Emeg%C3%AAncia%20Car%C3%AAncia%20 de forma magistral, comenta:

> *Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí porque aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de amenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.*

E ainda:

> *Há um duplo sentido de indenização por dano moral: ressarcimento e prevenção. Acrescente-se ainda o cunho educativo, didático ou pedagógico que essas indenizações apresentam para a sociedade.*

No que se refere ao *quantum* indenizatório, é cediço que não existe critério legal para a sua aferição, ficando a cargo da doutrina dizer quais os parâmetros de que o magistrado deve se respaldar para tal aferição, apontando os doutos do Direito os mais variados critérios, existindo, inclusive, grandes divergências.

Sobre tais critérios, observe-se a lição do professor Rizzato Nunes[4] (file:///C:/Users/sthar/Documents/Senten%C3%A7a%20Aux%20IA%2024630-26.2023%20Interna%C3%A7%C3%A3o%20Emeg%C3%AAncia%20Car%C3%AAncia%20Proced.doc#_ftn4):

> *[...] a natureza de fixação do valor indenizatório por dano moral, deve ser determinada por alguns parâmetros, tais como: a natureza específica da ofensa sofrida, a intensidade real, concreta, efetiva do sofrimento do consumidor, a repercussão da ofensa no meio social, a existência de dolo ou má-fé, a situação econômica do ofensor, a capacidade e possibilidade real e efetiva do ofensor voltar a praticar e/ou vir a ser responsabilizado pelo mesmo fato danoso, etc. [...]*

Sem embargo dos parâmetros acima, os quais, sem sombra de dúvida, devem ser levados em consideração, grande parte da doutrina e da jurisprudência apontam no sentido de que o magistrado deve se valer dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a indenização tenha caráter pedagógico para o(a) demandado(a), no sentido de evitar a reiteração da reprovável conduta e, ao mesmo tempo, ser capaz de amenizar/compensar o abalo moral que sofreu o ofendido, sem, no entanto, causar-lhe enriquecimento ilícito.

De outra banda, não pode o *quantum* ser demasiadamente ínfimo, nem tampouco absurdo, não condizente com a situação econômica do ofensor.

Assim, levando em consideração os critérios acima e as peculiaridades do caso concreto, diante da situação fática e do que restou provado nos autos, fixo o *quantum* indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com o fito de compensar o abalo moral suportado pelo autor.

Isto posto, por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES[5]** (file:///C:/Users/sthar/Documents/Senten%C3%A7a%20Aux%20IA%2024630-26.2023%20Interna%C3%A7%C3%A3o%20Emeg%C3%AAncia%20Car%C3%AAncia%20Proced.doc#_ftn5) os pedidos deduzidos na peça de ingresso, resolvendo a fase de cognição com incursão no mérito, para:

I - CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no ID 144208859, obrigando a requerida **HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A**, a cobrir definitivamente o tratamento médico do requerente, **ALEXANDRE BENÍCIO SALES NASCIMENTO** (internação para tratamento de *bronquiolite viral aguda*), de acordo com a prescrição médica e sob as cominações do referido *decisum*;

II - CONDENAR, a promovida a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do promovente, a título de indenização por danos morais.

Sobre o valor acima incidirá atualização monetária (art. 389, p. ú., do CC), a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros de mora (art. 406, § 1°, do CC), estes contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, devidamente atualizadas (art. 389, p. ú., do CC), bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, igualmente atualizado, tendo em vista o grau de zelo do(a) causídico(a), a natureza da ação e tempo despendido para o serviço, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I.

Olinda, *data da assinatura digital*.

CARLOS NEVES DA FRANCA NETO JÚNIOR

Juiz de Direito

---

[1] (file:///C:/Users/sthar/Documents/Senten%C3%A7a%20Aux%20IA%2024630-26.2023%20Interna%C3%A7%C3%A3o%20Emeg%C3%AAncia%20Car%C3%AAncia%20Proced.doc#_ftnref2) Info baseada em pesquisa em fontes médicas como o Manual MSD e a Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA.

[2] (file:///C:/Users/sthar/Documents/Senten%C3%A7a%20Aux%20IA%2024630-26.2023%20Interna%C3%A7%C3%A3o%20Emeg%C3%AAncia%20Car%C3%AAncia%20Proced.doc#_ftnref2) Disponível em: < http://rmmg.org/artigo/detalhes/1604 > Acesso: 16, dez. 2024.

[3] (file:///C:/Users/sthar/Documents/Senten%C3%A7a%20Aux%20IA%2024630-26.2023%20Interna%C3%A7%C3%A3o%20Emeg%C3%AAncia%20Car%C3%AAncia%20Proced.doc#_ftnref3) **VENOSA**, Sílvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil / Sílvio de Salvo Venosa – 8 ed. – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008.

[4] (file:///C:/Users/sthar/Documents/Senten%C3%A7a%20Aux%20IA%2024630-26.2023%20Interna%C3%A7%C3%A3o%20Emeg%C3%AAncia%20Car%C3%AAncia%20Proced.doc#_ftnref4) **NUNES**, Luiz Antônio Rizzatto. Curso de direito do consumidor / Rizzatto Nunes – 4ª ed – São Paulo: Saraiva. 2009.

[5] (file:///C:/Users/sthar/Documents/Senten%C3%A7a%20Aux%20IA%2024630-26.2023%20Interna%C3%A7%C3%A3o%20Emeg%C3%AAncia%20Car%C3%AAncia%20Proced.doc#_ftnref5) STJ, Súmula 326: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Assinado eletronicamente por: CARLOS NEVES DA FRANCA NETO JUNIOR
18/12/2024 10:38:06
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 191474382

24121810380628000000186671006

IMPRIMIR GERAR PDF